கூட்டாளி விலகல்

6.1 அறிமுகம்



மாணவர் செயல்பாடு 6.1

கூட்டாண்மையிலிருந்து ஒரு கூட்டாளி விலகுவதற்கான ஏதேனும் மூன்று காரணங்களைப் பற்றி சிந்திக்கவும்.

ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து கூட்டாளி ஒருவர் வெளியே சென்றால், அது கூட்டாளி விலகல் எனப்படும். கூட்டாளியின் உடல்நிலை பாதிப்பு, முதுமை, வேறு இடத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைத்தல், இதர கூட்டாளிகளுடன் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள் முதலியன ஒரு கூட்டாளி கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகுவதற்கு காரணங்களாகும். கூட்டாளி விலகினால், பழைய ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்துவிடும். கூட்டாண்மை நிறுவனம் திருத்தி அமைக்கப்பட்டு, தொடரும் கூட்டாளிகள் புதிய ஒப்பந்தத்துடன் தொழிலைத் தொடரலாம். கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகும் நபருக்கு வெளிச்செல்லும் கூட்டாளி அல்லது விலகும் கூட்டாளி என்று பெயர்.

இந்திய கூட்டாண்மை சட்டம் 1932 பிரிவு 32(1) –ன் படி

(அ) அனைத்து கூட்டாளிகளின் ஒப்புதலுடன்
(ஆ) கூட்டாளிகளின் வெளிப்படை ஒப்பந்தத்தின்படி, அல்லது
(இ) விருப்பத்தின் அடிப்படையிலான கூட்டாண்மையில், கூட்டாளி ஒருவர் அவரது விலகல் விருப்பத்தை அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்பு அளிப்பதன் மூலம் கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகலாம் என்று கூறுகிறது.

விலகும் கூட்டாளி, தான் விலகும் நாள் வரை நிறுவனத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் பொறுப்பாகிறார். விலகும் கூட்டாளி நிறுவனத்தில் இருந்து விலகும் நேரத்தில் தான் விலகுவதாக ஒரு பொது அறிவிப்பு அளிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அப்போதுதான், தான் விலகிய பிறகு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் மூன்றாம் நபர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புகளில் இருந்து அவர் விடுபட முடியும். தொடரும் கூட்டாளிகள் விலகும் கூட்டாளிக்குச் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் கொடுத்து கணக்கினைத் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

6.2 கூட்டாளி விலகலின் போது செய்ய வேண்டிய சரிகட்டுதல்கள்

கூட்டாளி விலகும் போது, பொதுவாக தொடரும் கூட்டாளிகளின் பரஸ்பர உரிமைகள் மாறுபடும். கூட்டாளி ஒருவர், தான் விலகும் நாள் வரை நிறுவனத்தில் ஏற்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் பொறுப்பாகிறார். ஆகையால், அவர் விலகும் நாள் வரை நிறுவனத்தில் பகிர்ந்துதரா இலாபங்கள், நட்டங்கள் மற்றும் காப்புகள் போன்றவற்றை அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை மறுமதிப்பீடு செய்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் இலாபத்தை அல்லது நட்டத்தை அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். ஒரு கூட்டாளி நிறுவனத்தில் இருந்து விலகும் போது பின்வரும் சரிகட்டுதல்கள் அவசியமாகிறது :

(1) பகிர்ந்து தரா இலாபங்கள், காப்புகள் மற்றும் நட்டங்களைப் பகிர்ந்தளித்தல்
(2) சொத்துகளையும் பொறுப்புகளையும் மறுமதிப்பீடு செய்தல்
(3) புதிய இலாப விகிதம் மற்றும் ஆதாய விகிதம் ஆகியவற்றைத் தீர்மானித்தல்
(4) நற்பெயர் சரிக்கட்டுதல்
(5) கூட்டாளி விலகும் நாள் வரை உள்ள நடப்பு ஆண்டு இலாபம் அல்லது நட்டத்தை சரிக்கட்டுதல்
(6) விலகும் கூட்டாளிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை செலுத்துதல்

மாணவர் குறிப்பு: இலாப விகிதம் கணக்கிடுதல் மற்றும் விலகும் கூட்டாளிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகைகளைச் செலுத்துதல் போன்ற இந்த சரிக்கட்டுதல்களை தவிர மற்ற அனைத்துச் சரிக்கட்டுதல்களும் கூட்டாளி சேர்ப்பில் செய்த சரிக்கட்டுதல்கள் போன்றே இருக்கும்.

12th-Accountancy-Unit-06_TM.indd 184 12/9/2021 11:17:03 PM